

PERJANJIAN KERJA SAMA KOLABORASI

No.: [.....]

No.: LGL-286-P.Mkt-SI-VI-2026

Perjanjian Kerja Sama Kolaborasi ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2026 (“Perjanjian”) oleh dan antara:

Commented [PR1]: Please fill as require

- A. PT Softex Indonesia, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Trembesi Tower, Level 12 & Level 13 (Suite 13.08), Jl. Pahlawan Seribu Lot VIIA, CBD-BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, 15311, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”); dan
- B. PT. DISA PRIMA MEDIKA, yang berkedudukan dan berkantor di Banjararum Selatan No 3-7, Singosari, Malang, Jawa Timur didirikan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Nomor 26 tanggal 28 November 2009, dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H., Notaris di Kota Malang yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01 tahun 2009 tertanggal 31 Desember RUPS. Perseroan Terbatas Disa Prima Medika nomor 10 tanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, S.H, Notaris di Kota Malang dalam hal ini diwakili dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE, selaku Direktur PT. Disa Prima Medika bertindak dalam jabatannya, dengan demikian berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini, yang membawahi:

Rumah Sakit Prima Husada dengan Izin Operasional Rumah Sakit No. 81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh dr. Resti Lestantini M.Kes sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Banjararum Selatan No. 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”).

(Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak.”)

Bahwa Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengadakan kolaborasi promosi (“Kolaborasi”) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Jangka waktu kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah selama 6 (enam) bulan, dihitung sejak tanggal penandatanganan, yaitu **30 Juli 2026** dan berakhir pada tanggal **30 Januari 2027**.
2. Selama Kolaborasi, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan:
 - a. **Pihak Pertama akan memfasilitasi kepada Pihak Kedua, sebagai berikut:**
 - 1) Pihak Pertama akan menyediakan produk popok Sweety Skin Premium untuk kegiatan *hospital sampling*, dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Produk sampel akan dikirimkan secara bulanan ke rumah sakit Pihak Kedua selama jangka waktu Kolaborasi.
 - ii. Jumlah produk sampel dapat disesuaikan dari waktu ke waktu oleh Pihak Pertama dan Pihak Pertama akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak Kedua mengenai penyesuaian jumlah produk sampel tersebut dan ukuran size produk.
 - iii. Pihak Pertama setuju untuk menyediakan produk Sweety Skin Premium beserta tas hampers dan voucher untuk diserahkan kepada Pihak Kedua. Selanjutnya, Pihak Kedua berkewajiban untuk mendistribusikan paket tersebut kepada ibu yang melahirkan di

Commented [RP2]: Perlu di tekankan juga penyesuaiannya juga termasuk ukuran popok

ruang maternitas kelas VVIP/VIP. Pihak Pertama akan melaksanakan kegiatan branding di lingkungan Rumah Sakit, sepanjang kedua belah pihak telah menyetujui pelaksanaan kegiatan branding tersebut

- 2) Pihak Pertama akan melaksanakan kegiatan branding di lingkungan Rumah Sakit, sepanjang kedua belah pihak telah menyetujui pelaksanaan kegiatan branding tersebut.

b. Pihak Kedua akan memfasilitasi kepada Pihak Pertama, sebagai berikut:

- 1) Pihak Kedua wajib memastikan bahwa seluruh produk sampel didistribusikan kepada ibu yang baru melahirkan dan ditempatkan di ruang perawatan maternitas VVIP/VIP (partus) pada rumah sakit Pihak Kedua.
 - 2) Pihak Kedua menyediakan dan menyerahkan dokumentasi foto sebagai bukti pendistribusian produk kepada Pihak Pertama secara berkala setiap bulan.
3. Produk Pihak Pertama yang disediakan dalam rangka Kolaborasi hanya diperuntukkan sebagai sampel bagi pasien Pihak Kedua dan tidak dapat diperjualbelikan.
 4. Pihak Pertama berhak untuk melakukan pemantauan atas ketersediaan stok produk sampel di fasilitas Pihak Kedua. Untuk keperluan tersebut, Pihak Pertama akan mengajukan permohonan izin terlebih dahulu dan Pihak Kedua wajib memberikan akses dan izin yang diperlukan kepada Pihak Pertama.
 5. Para Pihak sepakat bahwa seluruh kegiatan dalam Kolaborasi ini akan dievaluasi secara berkala selama masa berlakunya Perjanjian ini untuk menentukan kemungkinan perpanjangan atau bentuk kerja sama lebih lanjut.
 6. Para Pihak sepakat untuk menjalin koordinasi yang baik guna memastikan kelancaran pelaksanaan serta keberhasilan Kolaborasi ini.
 7. Dalam hal Pihak Kedua memerlukan dukungan tambahan di luar ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan branding, dukungan acara, dan/atau kegiatan lainnya, maka Pihak Kedua dapat mengajukan proposal terpisah kepada Pihak Pertama untuk dipertimbangkan.
 8. Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin bahwa Pihak memiliki kewenangan dan hak yang sah untuk menandatangani serta melaksanakan Perjanjian ini, serta telah memperoleh seluruh persetujuan dan/atau perizinan yang diperlukan dari pihak terkait.
 9. Dalam pelaksanaan Kolaborasi, Para Pihak sepakat untuk senantiasa mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai anti korupsi dan anti penyuapan.
 10. Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh selama pelaksanaan Perjanjian ini dan tidak akan mengungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang memberikan informasi.
 11. Para Pihak wajib menjaga dan melindungi data pribadi yang diperoleh selama pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 12. Segala hak atas kekayaan intelektual milik masing-masing Pihak adalah tetap miliknya sendiri. Masing-masing Pihak tidak berhak untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual milik Pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

13. Para Pihak sepakat untuk mematuhi Ketentuan Kepatuhan Umum Kimberly-Clark Softex sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Perjanjian ini
14. Perjanjian ini tunduk dan harus ditafsirkan sesuai hukum di Republik Indonesia. Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sengketa sehubungan dengan Perjanjian ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka sengketa tersebut akan diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang.
15. Masing-masing Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan. Dalam hal pengakhiran tersebut, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang masih berjalan sampai dengan tanggal efektif pengakhiran sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
16. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata, sehingga pengakhiran Perjanjian tidak memerlukan putusan atau perintah pengadilan.

Demikianlah, Para Pihak telah menandatangani Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas.

PT Softex Indonesia

PT Disa Prima Medika

Wenwen Zhang
Presiden Direktur

dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
Direktur

LAMPIRAN
KETENTUAN KEPATUHAN UMUM KIMBERLY-CLARK PIHAK PERTAMA

Pasal 1
Kepatuhan Anti Korupsi

1. Dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini Pihak Kedua harus, setiap saat mematuhi Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri AS (“**FCPA**”), Undang-Undang Penyusutan Inggris Raya, dan undang-undang antikorupsi nasional dan lokal yang berlaku bagi Pihak Kedua, termasuk undang-undang yang diberlakukan untuk mematuhi Konvensi PBB Melawan Korupsi dan Konvensi OECD (secara bersama-sama disebut “**Undang-Undang anti Korupsi**”). Secara khusus, Pihak Kedua tidak boleh menawarkan, menjanjikan, atau memberikan, secara langsung atau tidak langsung melalui agen atau perantara, apa pun yang berharga kepada siapa pun untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis, untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil, atau untuk mendorong seseorang untuk melakukan pekerjaannya, tugas atau fungsi yang tidak semestinya dan memberi penghargaan kepada orang tersebut karena telah melakukannya (“**Pembayaran Tidak Pantas**”). Dalam Syarat dan Ketentuan ini Pihak Kedua tidak boleh melakukan pembayaran apa pun dalam bentuk apa pun, termasuk pembayaran fasilitasi, kepada pejabat pemerintah, partai politik atau pejabat mereka, atau calon pejabat politik mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama baik melalui Perjanjian ini atau yang lainnya.
2. Pihak Kedua harus menjaga pembukuan dan catatan yang akurat dan lengkap, dan setuju untuk memberikan kepada Pihak Pertama dokumentasi dan pembukuan lengkap, termasuk tanda terima, dari semua pembayaran, sehubungan dengan Perjanjian ini, yang dilakukan kepada instansi pemerintah, pejabat pemerintah, pegawai pemerintah, atau partai politik atau pejabatnya.
3. Dalam hal terjadi dugaan Pembayaran Tidak Pantas atau yang terbukti atau pelanggaran undang-undang antikorupsi yang berlaku, Pihak Pertama dapat segera mengakhiri Perjanjian ini. Terlepas dari penghentian tersebut, Pihak Pertama berhak untuk menyelidiki dan/atau mengaudit Pihak Kedua dan afiliasinya yang terkait dengan Pembayaran Tidak Pantas dan/atau pelanggaran yang sebenarnya atau dugaan, dan Pihak Kedua harus bekerja sama dengan penyelidikan atau audit tersebut sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

Pasal 2
Kepatuhan Sanksi

1. Pihak Kedua menyatakan bahwa ia tidak dikenakan sanksi ekonomi atau perdagangan oleh Amerika Serikat (termasuk, namun tidak terbatas pada sanksi yang diberlakukan oleh Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan Amerika Serikat, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, dan Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan Amerika Serikat), Uni Eropa atau Negara Anggotanya, Britania Raya, Persatuan Bangsa-Bangsa, atau otoritas sanksi lainnya yang berlaku (bersama-sama disebut sebagai “**Otoritas Sanksi**”) dan tidak dimiliki atau dikendalikan, secara langsung atau tidak langsung, sendiri-sendiri atau bersama-sama, oleh suatu pihak yang dikenakan sanksi oleh suatu Otoritas Sanksi (orang tersebut didefinisikan sebagai “**Orang yang Disanksi**”).
2. Pihak Kedua menyatakan bahwa ia tidak berkegiatan atau terletak di yurisdiksi yang menjadi subjek atau target embargo yang dikenakan oleh Otoritas Sanksi (termasuk Kuba, Iran, Korea Utara, Suriah, dan wilayah Krimea Ukraina) (bersama-sama disebut sebagai “**Yurisdiksi yang Disanksi**”).

3. Pihak Kedua menyatakan bahwa produk, perangkat lunak, atau jasa apapun yang disediakan untuk Pihak Pertama tidak bersumber langsung atau tidak langsung dari, dan tidak mengandung konten yang bersumber langsung atau tidak langsung dari Yurisdiksi yang Disanksi atau Orang yang Disanksi.

Pasal 3

Standar Kepatuhan Sosial Pemasok

1. Pihak Kedua menjamin dan menyatakan bahwa ia memahami dan menjalankan bisnis dengan cara yang konsisten dengan Standar Kepatuhan Sosial Pemasok (“SSCS”) Pihak Pertama yang tersedia di situs web kepatuhan sosial Pihak Pertama: <https://www.kimberly-clark.com/en-us/company/supplier-link/standards-and-requirements/social-compliance>. Ini mencakup, setidaknya, mematuhi semua undang-undang setempat termasuk yang terkait dengan standar kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, praktik ketenagakerjaan, kompensasi, jam kerja, praktik perekrutan yang tidak diskriminatif, dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan.
2. Jika dan ketika diminta oleh Pihak Pertama secara tertulis, Pihak Kedua harus memberikan Pihak Pertama Laporan Kepatuhan Sosial yang Sesuai (sebagaimana dijelaskan selanjutnya) untuk setiap fasilitas yang terkait dengan penyediaan produk dan/atau jasa sehubungan dengan Perjanjian ini. Jika Pihak Kedua tidak memberikan Laporan Kepatuhan Sosial yang Sesuai dalam waktu enam puluh (60) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut dari Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak untuk melakukan inspeksi dan audit pihak ketiga di fasilitas Pihak Kedua yang teridentifikasi untuk menilai kepatuhan Pihak Kedua dengan SSCS. Seperti yang digunakan di sini, “Laporan Kepatuhan Sosial yang Sesuai” harus memenuhi persyaratan berikut: (i) laporan dari audit penuh dan lengkap (misalnya, bukan laporan audit tindak lanjut); (ii) diterbitkan dalam dua belas (12) bulan terakhir; (iii) diterbitkan oleh auditor independen yang bereputasi baik; (iv) memenuhi atau melampaui standar berikut: SMETA 4 pilar, SA8000 (SAI) atau audit lain yang memiliki setidaknya 85% kesamaan dengan audit SMETA 4 pilar yang konsisten dengan proses saling pengakuan yang ditetapkan oleh AIM Progress. Jika Pihak Kedua tidak tepat waktu memberikan Laporan Kepatuhan Sosial yang Sesuai untuk fasilitas yang berlaku dan Pihak Pertama memilih untuk melakukan audit kepatuhan sosial di fasilitas tersebut, Pihak Kedua setuju bahwa (i) Pihak Pertama dapat menggunakan pihak ketiga yang independen untuk melakukan inspeksi dan audit tersebut, (ii) itu harus memberikan semua bantuan yang wajar untuk keselamatan dan kenyamanan auditor dan inspektur tersebut dalam pelaksanaan audit tersebut, termasuk menyediakan area kerja yang memadai di fasilitas produksi dan (iii) semua biaya yang wajar terkait dengan inspeksi pihak ketiga dan audit fasilitas Pihak Kedua harus dibayar penuh oleh Pihak Kedua.

Pasal 4

Kode Etik Pemasok

Pihak Kedua menjamin dan menyatakan bahwa ia memahami dan menjalankan bisnis dengan cara yang konsisten dengan Kode Etik Pemasok Pihak Pertama yang dapat ditemukan di: <https://www.kimberly-clark.com/en-us/company/supplier-link/standards-and-requirements>.

Pasal 5

Hak Audit

1. Pihak Kedua setuju untuk bekerja sama dengan itikad baik dalam setiap penyelidikan atau audit oleh Pihak Pertama dan auditor, pengacara, dan perwakilannya. Kerja sama tersebut mencakup: (a)

memberikan Pihak Pertama dan perwakilannya akses cepat dan lengkap ke catatan Pihak Kedua untuk diaudit dan disalin; (b) menyediakan akses ke pemilik, direktur, pejabat, karyawan, dan agennya untuk wawancara; dan (c) mengizinkan inspeksi dan audit pihak ketiga di fasilitas Pihak Kedua dengan tidak lebih dari satu audit setiap tahun per fasilitas kecuali audit tindak lanjut lebih lanjut diperlukan setiap tahun untuk memastikan setiap temuan ketidakpatuhan ditangani.

2. Pihak Kedua setuju untuk membayar semua biaya yang wajar terkait dengan inspeksi dan audit SSCS pihak ketiga atas fasilitas Pihak Kedua. Kegagalan membayar auditor pihak ketiga dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak diterimanya tagihan akan mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan SSCS di sini.

Pasal 6

Kegagalan Mematuhi Klausul Kepatuhan

1. Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau kompensasi dalam hal Pihak Kedua melanggar salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1, 2, 3, 4, dan 5 dari Lampiran ini. selanjutnya, Pihak Kedua akan mengganti kerugian dan membebaskan Pihak Pertama dari segala biaya, ongkos, bunga pembayaran, denda, atau kewajiban lain yang timbul sehubungan dengan atau yang timbul dari penyelidikan atau pembelaan terhadap litigasi atau proses hukum, administratif, atau proses hukum lainnya yang diajukan terhadap Pihak Pertama yang timbul dari tindakan atau kelalaian Pihak Kedua atau subkontraktor atau agennya yang melanggar kewajibannya yang ditetapkan dalam Pasal 1, 2, 3, 4, dan 5 dari Lampiran ini.
2. Dalam hal Pihak Kedua diketahui telah melakukan Pembayaran Tidak Pantas yang melanggar Pasal 1 dari Lampiran ini, Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan pengembalian (i) jumlah atau nilai Pembayaran Tidak Pantas, dan/atau (ii) denda atau biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama sehubungan dengan Pembayaran Tidak Pantas tersebut.